

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

Acta N° 38

El 26 de febrero de 2010, siendo las 8:20, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en su sede ubicada en Liniers 81. En el encuentro están presentes Amalia Gómez, Luis Morcillo Suárez, Laura Colladon, Mónica Martínez, Julio Bustos, Carlos Lange, Hugo Toufar, Cristina Frenquelli, Gabriel Cardo, Eduardo Vega, Marcelo Medic, Fernando Scrosati, Carlos Tórtolo y Roberto Semenciw de la Comisión Plenaria Honoraria; Carlos Bartmus, director de Planeamiento del Municipio; María Elena Foglia, representante técnica del Departamento Ejecutivo; Raquel Merlino y Alberto Verdinelli, representantes técnicos del Concejo de Representantes (Ausencia con aviso de Liliana Bina). Presencia la reunión el arquitecto Eduardo Macat, representantes de la organización Jóvenes Ciudadanos por el Control, la Transparencia y la Participación y del Movimiento Proyecto Sur de Villa Carlos Paz.

La presidente comienza comentando algunas cuestiones formales respecto al funcionamiento del CPUA. Les comenta que se les enviará una nota solicitando que renueven o ratifiquen a los representantes de cada institución ante el CPUA y presenten sus antecedentes. Como el 13 de marzo vence el mandato de las actuales autoridades, está previsto para el viernes 19 de marzo realizar la elección de nuevas autoridades, para ello, previamente deberán tener designados los representantes. Expresa que la nota deberían presentarla por escrito y firmada por las autoridades de cada institución.

Consulta a los presentes si tiene alguna observación respecto al acta de la reunión anterior, nadie pide la palabra por lo tanto continúa con el orden del día.

Pasa a darse lectura a la correspondencia ingresada, en este caso una nota de la Agrupación de Centros Vecinales (firmada por su coordinador, Roberto Rizzi) en la que solicitan que se convoque a la brevedad un Foro Urbano Ambiental para tratar la propuesta normativa de la Corporación Nuevo Puerto San Roque, para reabrir el debate y conocer las ideas y sentimientos de los vecinos sobre el proyecto, como medida previa a la elevación de cualquier dictamen al Concejo de representantes. ADARSA hace entrega de la misma nota por secretaría.

Amalia Gómez comenta respecto al llamado a foro que este debería haber sido convocado apenas se conformó el CPUA. La ordenanza es bastante amplia en cuanto a la convocatoria y posibilidad de participación de distintas instituciones. Cuando se planteó el llamado al foro se propusieron temas como la terminal y el agua. Armar un foro es muy complejo y lleva su tiempo, pero es atendible el pedido de la agrupación de Centros Vecinales. Propone para la próxima reunión coordinar las tareas a realizar para que esté bien planteado, fijando los mecanismo que van a implementar. Pregunta si están de acuerdo con seguir trabajando en el tema de Puerto San Roque, escuchando las consideraciones de las dos instituciones que faltaban emitir su opinión.

José Luis Rigazio pide la palabra antes que se pase a otro tema, expresa que es importante convocar a los representantes de las instituciones para que se constituya el Foro, no deben decidir nada más hasta tanto esté funcionando. Cree que puerto San Roque es muy importante y no se puede tomar una decisión sin antes escuchar las opiniones del resto de la población. Opina que no es complicada la conformación del foro, sólo deben convocarlo y ellos mismos se auto constituirán de alguna manera. No podemos seguir avanzando sin que esté el foro constituido, ese era el espíritu de la ordenanza.

Amalia Gómez le responde que deben tomarse un tiempo para organizarlo, no es tan simple como convocar y dejarlo al criterio de cada uno, deben tomarse el tiempo para plantear las pautas de cómo va a ser el foro. Rigazio desacuerda y reitera que el CPUA sólo debe convocarlo, ellos se organizarán y designarán a sus representantes, no deben inmiscuirse.

Raquel Merlino opina que deberían conseguir un moderador, organizar bien el funcionamiento, porque de otra manera será muy difícil llegar a un acuerdo entre tantas personas. Ante lo que Rigazio responde que deben limitarse a lo que dice la ley, no deben seguir dilatándolo más, ya hace un año que están esperando que el foro funcione de manera orgánica. Merlino le responde que sus puntos de vista no se contraponen, no se va a guiar lo que tiene que opinar el foro, sino simplemente establecer una metodología.

Luis Morcillo Suárez dice que entiende que deben convocar al foro, pero cree que los vecinos e instituciones tienen que organizarse, designar a sus representantes, organizarse

y tomar decisiones. Además contarán con un representante ante el CPUA, porque la plenaria no puede reunirse con 200 vecinos. Cree que el armado no depende del CPUA, una vez que se arme van a acordar cómo será la interrelación.

Julio Bustos está de acuerdo con convocar al foro y que ellos se organicen, y el CPUA luego recibirá la síntesis de las opiniones.

Por su parte, Cristina Frenquelli dice que no pueden discutir el foro porque está previsto en la ordenanza, lo que deben analizar es si se lo convoca para todos los temas o sólo para cuestiones trascendentes, como se hace con las Audiencias Públicas. Opina que debe estar bien organizado con algún mecanismo porque de otra manera la participación se hace imposible, y si se hace de manera caótica se corre el riesgo de que fracase.

Eduardo Vega expresa que evidentemente les hace falta organización en el CPUA, ya que el foro debería haberse convocado hace tiempo. Y pregunta cómo hacen para resolver sobre Puerto San Roque, deben esperar a que se conforme el foro o seguir trabajando, cree que hay cuestiones grises donde no saben cómo actuar.

Luis Morcillo Suárez manifiesta que planteado de esta forma, pareciera que deben volver un año atrás porque se tomaron decisiones importantes, modificando el Código de Edificación, sin haber tenido la opinión del foro. Y agrega que le resulta sugestivo que justamente el día en que se tiene que votar aparezcan este tipo de cuestionamientos. No está en contra del foro, sabe que están en mora, pero cree que se debe respetar lo que se hizo hasta ahora en el CPUA y no dejar de lado el tema que está a punto de resolverse. Opina que no será inmediato el funcionamiento del foro y de esta manera se demora en tratar temas urgentes hasta que se convoque al foro, y pregunta cómo van hacer hasta que se conforme el foro, la gente se interiorice, etc.

José Luis Rigazio expresa que no hay cuestiones grises u oscuras respecto al funcionamiento del CPUA porque todo está previsto en la ordenanza y su reglamentación. Manifiesta que no debería haber sospechas, porque en su momento cuando se trató el tema del ACA, él planteó que se estudie en conjunto con Puerto San Roque y se llame a un foro. Cree que el foro no podrá ser consultado por todos los temas, deberá constituirse y estar funcionando, y trabajar en paralelo a la comisión plenaria, en todo caso contarán con un veedor que asistirá a las reuniones. Y por último agrega que lo hecho, hecho está, que no van a revisar los dictámenes anteriores. En todo caso la población podrá participar en las Audiencias Públicas cuando el CR trate los temas que surgen del CPUA.

Mónica Martínez propone confeccionar una página web institucional donde pueda constituirse un foro de debate digital donde cada institución estará registrada (con un nombre y una clave para que la información sea veraz) podrá ingresar y opinar. Allí también se podrá colgar material para que vayan leyendo y no se pueda modificar. Cree que este foro digital puede funcionar como un complemento, y deberían oficializarlo como mecanismo de participación. Rigazio acuerda con el planteo y dice que sería un buen mecanismo de comunicación.

Gabriel Cardo pregunta si se va a establecer el mismo rango para cada tema, por ejemplo, si se convoca el foro para el Puerto San Roque y no para la normativa general. Porque todavía no llegaron a una opinión técnica sobre la normativa general de la ciudad, cree que como cuerpo técnico están en deuda con la ciudad y les pide que no lo dilaten más, si la potestad es normar, hay que hacerlo de una vez.

Laura Colladon opina que deben armar el foro como un espacio continuo, no para un tema en particular. Dice que le interesa el tema del foro digital, pero que cada tanto es necesario reunirse personalmente. Manifiesta que las notas de pedido de foro surgen porque el tema de qué se a hacer con costas, si se van a ceder o regalarlas costas, a la gente le duele mucho, le interesa a la sociedad. Cree que la gente quiere proteger ese espacio que es de todos, que se mantenga de libre acceso, y como muchas opiniones del CPUA no coinciden con ese sentimiento, es que solicitan ser escuchados.

Carlos Tórtolo adhiere a la propuesta de hacer un foro digital y al planteo de Laura Colladon.

Eduardo Vega dice que hay un consenso en que tiene que abrir el foro para la gente común o que no participa de los colegios y asociaciones, pero mientras tanto el trabajo del CPUA se diluye, dice que deben dedicarse a normar. Propone convocar al foro y mientras tanto seguir trabajando sobre el tema de Puerto San Roque. José Luis Rigazio apoya la moción de Vega.

Gabriel Cardo consulta si el foro opinará sobre la normativa general de la ciudad, a lo que le responden que sí, que es un órgano permanente, pero que evidentemente habrá temas más convocantes que otros.

Cristina Frenquelli indica que es indiscutible el hecho de que hay que convocar el foro. Con respecto a Puerto San Roque dice que hay cuestiones que se contraponen, porque en el CPUA nadie está diciendo que la costa se privatice como se planteó, todos hablaron de un parque lineal con acceso público. En cuanto a la ley existente que crea la Corporación y la ley anterior, expresa que desde el Colegio de Arquitectos no quieren batallar contra la Provincia. En este sentido opina que deben rescatar lo positivo de la ley 9193, ya que si la derogan perderán la facultad de normar en esa zona. Ante todo lo negativo cree que deben rescatar esa facultad y utilizarla de manera positiva, condicionando lo que se podrá o no hacer allí. Y agrega que deberían hacerla lo mejor posible, escuchando a todos y respetando la decisión de la mayoría.

Por su parte, Eduardo Vega agrega que ésta es la oportunidad de que se escuche a todos, el foro también puede aportar ideas, mientras tanto deben seguir trabajando.

Gabriel Cardo consulta respecto al foro si cualquier persona va a opinar sin tener información, cree que deberían estar bien informados. Raquel Merlino le responde que la organización del foro implica eso, dar las herramientas e información necesarias a la sociedad civil para trabajar.

Roberto Semenciw propone que avancen con la exposición acerca del Puerto San Roque de las dos instituciones intermedias que restan. Además expresa que está de acuerdo con convocar a la participación, propone juntarse en el Municipio.

Julio Bustos manifiesta que algo han avanzado sobre el tema en cuestión, nadie quiere que se construya otra ciudad sobre las costas, están de acuerdo con que ir en contra de la Ley N° 9193 no es conveniente porque sería como luchar contra molinos de viento. Y dice que el segundo paso, luego de llamar al foro, es dedicarse a normar.

Luis Morcillo Suárez expresa estar de acuerdo con Cristina Frenquelli y le responde a Laura Colladon que todos tienen el mismo derecho sobre las costas, tanto el que toma mate como las inversiones y emprendimientos que se quieren instalar allí. Les pide que no desaprovechen esta oportunidad histórica de normar qué se podrá hacer en la costa.

Amalia Gómez resume lo debatido hasta el momento diciendo que todos acuerdan con realizar la convocatoria al foro, se lo llamará la semana siguiente. Raquel Merlino pregunta cómo se convocará al foro porque eso no está reglamentado. A lo que Rigazio le responde que se convoca a las instituciones más conocidas, empresas de servicios y centros vecinales, para que envíen sus representantes en un día, horario y lugar, y allí se declara formalmente constituido. Ellos elegirán un coordinador que surja de entre los presentes y tienen una serie de funciones que deben cumplir. Raquel Merlino dice que ella participó de la confección de la ordenanza y nunca se planteó que funcionaría como dice Rigazio.

Amalia Gómez lee el artículo de la ordenanza que trata este punto y les explica lo que se debatió cuando se confeccionó la ordenanza, diciendo que la idea del foro era abrir la participación a las instituciones que no conforman la Comisión Plenaria Honoraria. Debaten acerca de la metodología de trabajo de un foro, la representación de los participantes, la necesidad de un moderador, entre otros puntos.

Siendo las 9:30 se incorpora a la reunión el arquitecto Alberto Verdinelli, asesor técnico del Consejo de Representante.

Pide la palabra el arquitecto Eduardo Macat, quien asistió como oyente a la reunión, en representación de la organización Jóvenes Ciudadanos por el Control, la Transparencia y la Participación y al Movimiento Proyecto Sur de Villa Carlos Paz. Propone que se haga ejecutivo y se convoque al foro para el lunes 8 de marzo o 15 de marzo, y que se les de un plazo de dos semanas o un mes para resolver respecto al Puerto San Roque.

Amalia Gómez les dice que convocará a las instituciones que integrarán el foro a través de una nota.

Pasan a leer las conclusiones de las dos instituciones que faltaban.

En primer lugar, José Luis Rigazio da lectura a la nota presentada por la Asociación Inmobiliaria que fue enviada por e-mail a todos los integrantes del CPUA. Aclara que en la nota no hacen mención, a pesar de que sí lo discutieron, respecto al tema de la revisión de la ley y las ordenanzas; cree que si alguien tiene una duda deberían convocar a un asesor letrado. Y agrega que la Municipalidad tiene la facultad de normar desde siempre, no se la

da la Ley 9193. En segundo lugar, la secretaria da lectura a la nota presentada por el Colegio de Ingenieros. (Se adjuntan a la presente acta ambas notas)¹.

Gabriel Cardo propone que se vote Puerto San Roque sí o no. Le responden que eso ya se había discutido, que en todo caso deberían votar Puerto San Roque cómo.

Carlos Tórtolo les recuerda que él solicitó en la reunión pasada que fundamenten técnicamente porqué permiten la ocupación de las tierras por Puerto San Roque. No deben ser opiniones, sino argumentos técnicos bien fundados. Además de estar firmado por las autoridades de la institución.

Laura Colladón comenta que el año pasado les presentó el mapa de riesgo del lago San Roque, allí figura claramente hasta donde se puede construir y cuáles son las zonas inundables, con un fundamento técnico. Expresa que si necesitan ese estudio está a su disposición. Acerca de los rellenos, la hidróloga expresa que hay estudios hechos de los sedimentos del lago que dicen que es mejor no tocarlos, ya que su remoción sería contraproducente por la composición química de ese material, muy rico en fósforo.

Julio Bustos dice al respecto que ese material se podría quitar en seco, lo cual se debería haber hecho hace unos meses cuando fue muy pronunciada la bajante de agua. Luis Morcillo Suárez expresa que lo que están diciendo son aportes a las normas, pero deben hacer historia, ya que el vaso se fue modificado. José Luis Rigazio consulta si los rellenos que están haciendo en las costas fueron autorizados por el Municipio, a lo que le responden que no. Discuten sobre el tema de los rellenos y la falta de control al respecto.

Raquel Merlino dice que deben decidir qué se va a hacer con la norma y no quedarse en detalles técnicos. Tórtolo expresa que en definitiva la norma es la Ordenanza N° 4021 que dice que desde la cota 36 para abajo no se puede hacer nada, entonces hay que perfeccionarla. Vega manifiesta que deben normar, pero para ello hay que tener en cuenta las leyes y ordenanzas vigentes.

Raquel Merlino expresa que este no es el ámbito para cuestionar a las instituciones que conforman el CPUA. Debaten acerca de qué se debe votar y sobre qué van a decidir, si votan la intervención en la ley o van por la normativa.

María Elena Foglia reclama que hace cuatro reuniones que están discutiendo lo mismo, cuando la mayoría acuerda ir por la normativa de uso del suelo. Sólo una institución quiere ir en contra de la ley 9193, que es ADARSA, pero su representante acepta que la mayoría quiere ir por la normativa.

La presidente expresa que como la mayoría de las instituciones presentaron su postura de no ir contra la Ley 9193, lo cual se evidencia en los dictámenes de cada institución intermedia, y sí acuerdan en normar el uso del suelo, se van a abocar a este tema. Teniendo en cuenta la propuesta de la UT y la ordenanza vetada en el año 2005, se seguirá trabajando.

Carlos Bartmus dice que deben canalizar el foro de manera orgánica y en las instituciones reconocidas legalmente y con personería jurídica, a ellas solicitarles que envíen a un representante.

Amalia Gómez les recuerda que el 13 de marzo vence el mandato de las autoridades del CPUA, por lo tanto las instituciones intermedias, el Concejo de Representantes y el Ejecutivo Municipal deben nombrar a sus respectivos representantes mediante nota (titular y suplente). En un principio, si todo está en orden, el 19 de marzo sería la elección de autoridades para el nuevo período 2010-2011.

Por otro lado, la presidente dice que seguirán trabajando sobre el tema de usos del suelo en la costa y el Puerto San Roque, cada uno cuenta con el material de la Unidad Técnica y la ordenanza vetada. Rigazio pide a la Unidad Técnica que realice un resumen de los puntos básicos y cuestiones coincidentes de los informes presentados. La próxima reunión expondrá la UT sobre este tema.

Gabriel Cardo consulta a la UT cuál es la idea del proyecto, ya que no tienen la misma base de inversión porque ya no son 38 hectáreas, necesitan saber cuánto hace falta construir allí y cuánto van a normar. Dice que todos imaginan un parque lineal, pero con cuántos locales, cuántos hoteles, cómo serán, etc. Amalia Gómez le responde que no están discutiendo los mecanismos de gestión sino la normativa edilicia. Si el FOS y el FOT le convienen al inversor o no, es un problema de él. Los presentes debaten sobre este

¹ NOTA: se adjuntan a la presente acta las notas enviadas por las seis instituciones intermedias respecto a los usos del suelo en la costa del lago San Roque.

tema. Luis Morcillo Suárez expresa que todavía no definieron el uso del suelo y ya están debatiendo acerca del Puerto San Roque. Cristina Frenquelli les propone que hablen de “Parque Lineal Costero”, en vez de Puerto San Roque para evitar inconvenientes.

Por último, Laura Colladón dice que deberían definir la cota exacta del parque lineal para que luego no se preste a confusión. Por ejemplo, decir si se podrá construir desde la cota 38 o 36 en adelante.

Siendo las 10:30 y sin otro tema que tratar se da por finalizada la reunión.

Resumen:

La presidente comienza comentando algunas cuestiones formales respecto al funcionamiento del CPUA. Les comenta que se les enviará una nota solicitando que renueven o ratifiquen a los representantes de cada institución, del Departamento Ejecutivo y del Concejo de Representantes ante el CPUA.

Pasa a darse lectura a la correspondencia ingresada: una nota de la Agrupación de Centros Vecinales en la que solicitan que se convoque a la brevedad un Foro Urbano Ambiental para tratar la propuesta normativa de la Corporación Nuevo Puerto San Roque.

José Luis Rigazio opina que puerto San Roque es muy importante y no se puede tomar una decisión sin antes escuchar las opiniones del resto de la población. Además dice que no pueden seguir avanzando sin que esté el foro constituido.

Raquel Merlino opina que deberían conseguir un moderador, organizar bien el funcionamiento antes de convocarlo.

Mónica Martínez propone confeccionar una página web institucional donde haya un foro de debate digital donde cada institución estará registrada y podrá ingresar y opinar.

Intercambian opiniones sobre Puerto San Roque. Luis Morcillo Suárez les pide que no desaprovechen esta oportunidad histórica de normar qué se podrá hacer en la costa.

Amalia Gómez resume lo debatido hasta el momento diciendo que todos acuerdan con realizar la convocatoria al foro, se lo llamará la semana siguiente. Raquel Merlino pregunta cómo se convocará al foro porque eso no está reglamentado.

Pide la palabra el arquitecto Eduardo Macat, quien asistió como oyente a la reunión, en representación de la organización Jóvenes Ciudadanos por el Control, la Transparencia y la Participación y al Movimiento Proyecto Sur de Villa Carlos Paz. Propone que se convoque al foro para el lunes 8 o 15 de marzo, y que se les de un plazo de dos semanas o un mes para resolver respecto al Puerto San Roque. Amalia Gómez le responde que convocará a las instituciones que integrarán el foro a través de una nota.

Pasan a leer las conclusiones sobre el Puerto San Roque de las dos instituciones que faltaban. En primer lugar, José Luis Rigazio da lectura a la nota presentada por la Asociación Inmobiliaria que fue enviada por e-mail a todos los integrantes del CPUA. Luego la secretaria de lectura a la nota del Colegio de Ingenieros.

La presidente expresa que como la mayoría de las instituciones presentaron su postura de no ir contra la Ley 9193, lo cual se evidencia en los dictámenes de cada institución intermedia, y sí acuerdan en normar el uso del suelo, se van a abocar a este tema. Teniendo en cuenta la propuesta de la UT y la ordenanza vetada en el año 2005, se seguirá trabajando. (Se adjuntan a la presente acta los escritos de las seis instituciones intermedias)

Carlos Bartmus acota que deben canalizar el foro de manera orgánica y en las instituciones reconocidas legalmente y con personería jurídica, a ellas solicitarles que envíen a un representante.

Siendo las 10:30 y sin otro tema que tratar se da por finalizada la reunión.